

Compendio Oficial de Funciones Institucionales y del Gobierno

1. Funciones del Gobierno y del Consejo de Ministros (Ley 50/1997 y CE)

1.1. Funciones del Gobierno (Art. 97 CE y Art. 1.1 Ley del Gobierno)

- Dirigir la política interior y exterior de España.
- Dirigir la Administración civil y militar.
- Dirigir la defensa del Estado.
- Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

1.2. Funciones del Consejo de Ministros (Art. 5 Ley 50/1997)

- Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
- Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- Aprobar los Real Decreto-Leyes y los Real Decreto Legislativos.
- Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
- Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 96 de la Constitución.
- Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
- Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por Ley.
- Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes.
- Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos ministeriales.
- Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los tratados e instrumentos internacionales.

1.3. Límites del Gobierno en Funciones (Art. 21 Ley 50/1997)

El Gobierno en funciones facilita el normal desarrollo del traspaso de poderes y limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cualesquiera otras medidas. En todo caso, **NO PUEDE**:

- Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
- Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o al Senado.

- Ejercer las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales mientras permanezca en funciones.

2. Funciones del Presidente del Gobierno (Ley 50/1997 y CE)

2.1. Funciones Ordinarias (Art. 2.2 Ley 50/1997)

- Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior.
- Proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y de los Ministros.
- Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales y las Secretarías de Estado.
- Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros.
- Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley.
- Interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
- Resolver los conflictos de atribuciones que surjan entre los diferentes Ministerios.
- Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.

2.2. Prohibiciones/Límites del Presidente del Gobierno en Funciones (Art. 21.4 Ley 50/1997)

El Presidente del Gobierno en funciones **NO PUEDE ejercer las siguientes facultades constitucionales:**

- Proponer al Rey la disolución de las Cortes Generales o de alguna de sus Cámaras (Congreso o Senado).
- Plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza.
- Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

3. Estructura y Funciones del Ministerio del Interior (RD 207/2024)

3.1. Funciones del Ministro del Interior (Art. 1 RD 207/2024)

- Mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
- La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en relación con la administración general de la seguridad ciudadana.
- La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales (libertad, seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, etc.).
- La dirección de las competencias del Ministerio en materia de Administración Penitenciaria.
- El ejercicio de las competencias asignadas en materia de extranjería, asilo, protección internacional y apátridas.

- Las competencias en materia de protección civil, tráfico, seguridad vial y gestión de procesos electorales.

3.2. Funciones del Secretario de Estado de Seguridad (SES) (Art. 2 RD 207/2024)

- La dirección, coordinación y supervisión de los órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado (DGP, DGGC, DGRE, DGCE).
- El ejercicio del mando operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la coordinación de sus misiones.
- La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional (EUROPOL, INTERPOL, SIRENE, Schengen, etc.).
- La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones en materia de crimen organizado, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas y delitos conexos.
- La dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la coordinación de las políticas de ciberseguridad del Ministerio.
- La planificación y aprobación de planes de infraestructuras y medios para la seguridad.
- Gestión de las competencias relativas al derecho de reunión y manifestación, y coordinación con Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno en seguridad ciudadana.

3.3. Funciones del Director General de la Policía (DGP) (Art. 3 RD 207/2024)

- Mando directo de la Policía Nacional.
- La dirección, coordinación e inspección de los servicios centrales y periféricos de la Policía Nacional.
- La gestión de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Policía Nacional.
- El impulso de la formación, perfeccionamiento y selección del personal de la Policía Nacional.
- Las relaciones con otras instituciones públicas y privadas en el ámbito de las competencias de la Policía Nacional.
- La propuesta de resoluciones e instrucciones en el ámbito de su competencia a la Secretaría de Estado de Seguridad.

3.4. Funciones de la Dirección General de Coordinación y Estudios (DGCOE) (Art. 6 RD 207/2024)

- Apoyo y asesoramiento al SES en la coordinación y supervisión de las FCSE, así como en la colaboración con Policías Autonómicas y Locales.
- Inspección, comprobación y evaluación de los servicios, unidades y centros de la Policía Nacional y la Guardia Civil (a través de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad).
- Elaboración de planes directores, estratégicos y operativos en materia de seguridad ciudadana, supervisando su ejecución.

- Desarrollo y gestión de la Estadística Nacional de Criminalidad e informes de evolución delictiva.
- Gestión del Sistema VioGén (Servicio Central de Violencia de Género) y la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio.
- Dirección del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC).
- Unidad Nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL).

3.5. Funciones del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) (Art. 2.3 RD 207/2024)

- Recepción, integración y análisis de la información estratégica sobre delincuencia organizada, terrorismo y radicalismo violento.
- Elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de prospectiva, actuando como punto nacional de contacto para el intercambio de inteligencia estratégica supranacional.
- Establecimiento de criterios de coordinación y actuación de las unidades operativas de las FCSE en supuestos de intervención concurrente o conjunta.
- Evaluación periódica de la amenaza y propuesta de actualización de estrategias nacionales en materia de terrorismo y crimen organizado.
- Coordinación de actuaciones en materia de precursores de drogas y de explosivos.
- Planificación y ejecución de la destrucción de los alijos de drogas incautados por las FCSE.
- Gestión operativa de las unidades integradas: Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNEI), Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP/PIU) y la Unidad de Policía Judicial para Delitos de Terrorismo (TEPOL).